คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๐๘/๒๕๖๗

นาย ค **โจทก์**
บริษัท ด จำกัด **จำเลยที่ ๑**
นางสาว ต **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘, ๑๑๙
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

เรื่อง **แม้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องฟังเป็นยุติว่า การเลิกจ้างจะต้องเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสมอไป การวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือไม่ หากมีอยู่จริง สาเหตุดังกล่าวนับได้ว่าสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ หากเหตุแห่งการเลิกจ้างมีอยู่จริง และสาเหตุนั้นสมควรและเพียงพอที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ การเลิกจ้างก็ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

คดีนี้โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋องและเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๑ ว่าจ้างโจทก์เข้าที่ทำงาน ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ต่อมาจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร แต่ให้โจทก์สะสางงานโครงการที่โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบให้เสร็จก่อน โดยให้การเลิกจ้างมีผลวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโจทก์จะมีอายุการทำงานเกิน ๓ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน ก่อนจำเลยทั้งสองจะบอกเลิกจ้าง โจทก์ได้รับการติดต่อให้เป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานแห่งหนึ่ง หากหน่วยงานดังกล่าวประกวดราคางานโครงการได้ โดยใช้เวลาทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ และไม่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของจำเลยที่ ๑ ซึ่งจำเลยที่ ๒ อนุญาตให้โจทก์ทำงานให้แก่หน่วยงานดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงตกลงทำงานเป็นที่ปรึกษาในงานโครงการให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเป็นเวลา ๘ เดือน โดยไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างเพราะไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของหน่วยงาน ต่อมาโจทก์ทำงานโครงการที่ตนรับผิดชอบเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของจำเลยที่ ๑ กล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ เนื่องจากโจทก์ไปทำงานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โจทก์ชี้แจงว่าโจทก์ได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ ๒ แล้ว แต่จำเลยทั้งสองบอกเลิกจ้างโจทก์ซ้ำเป็นครั้งที่สอง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยอ้างว่า โจทก์รับดำเนินงานและรับค่าจ้างจากสถานประกอบการอื่น ข้อเท็จจริงที่โจทก์ชี้แจงมีความขัดแย้งกันเอง ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบหลายประการ และขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีซึ่งจำเลยที่ ๑ ยึดมั่นเสมอมา ทั้งขัดต่อข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ยังมีความกังวลต่อผลกระทบในความลับทางการค้าของจำเลยที่ ๑ อันถือเป็นความผิดร้ายแรง โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยทั้งสองไม่อาจใช้สิทธิเลิกจ้างซ้ำได้อีก

ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๗/๒๕๔๔ และโจทก์ไม่มีความผิดตามหนังสือเลิกจ้างที่ระบุไว้ นอกจากนี้ จำเลยที่ ๑ ไม่ถือว่าการที่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ทำงานในสถานประกอบการอื่นในขณะทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นความผิด เพราะมีลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ ๑ ทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการแห่งอื่นเช่นเดียวกันกับโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ลงโทษ อีกทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ระบุว่าการกระทำของโจทก์ตามหนังสือเลิกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นลงโทษเลิกจ้างได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการร่วมกันกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์เพื่อไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำให้โจทก์ได้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ประวัติการทำงานด่างพร้อย ไม่สามารถหางานใหม่ได้โดยง่ายในระยะเวลาอันใกล้ และต้องขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่ควรจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจำเลยทั้งสองบอกเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยโจทก์ไม่มีความผิด และอ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าจำเลยที่ ๑ มีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรในการเลิกจ้างใด ๆ อันเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เมื่อจำเลยทั้งสองบอกเลิกจ้างโจทก์ซ้ำในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และแจ้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ทำผิดระเบียบ ทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้าง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๑,๒๘๙,๘๒๐ บาท พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของต้นเงินดังกล่าวทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่โจทก์ควรจะได้รับ ๘๕๙,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๒๘๙,๘๒๐ และค่าขาดประโยชน์จากเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้าง ๑๐๖,๒๙๙.๙๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือที่ผู้จัดการเป็นเวลา ๗ วันทำการติดต่อกัน และให้จำเลยทั้งสองออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทำงานให้แก่สถานประกอบการอื่นโดยไม่แจ้งรายละเอียดที่สำคัญให้จำเลยที่ ๑ ทราบ และไม่เคยขออนุมัติจากจำเลยที่ ๑ ทั้งยังนำลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ ๑ ไปสมอ้างส่งรายชื่อเป็นทีมงานของโจทก์ในการรับทำงานให้แก่สถานประกอบการดังกล่าว นำลูกจ้างนั้นไปเปิดบัญชีเงินฝากขึ้นใหม่สำหรับรับเงินค่าตอบแทนจากสถานประกอบการดังกล่าวโดยเฉพาะและยึดสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวไว้กับตน โดยลูกจ้างคนดังกล่าวรับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือรู้รายละเอียดของงานที่โจทก์นำชื่อไปเป็นทีมงาน โดยโจทก์แจ้งเพียงว่ารับทำงานในฐานะที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดของงาน ขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงานและอัตราค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง ความเกี่ยวพันของข้อปรึกษากับการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ทราบ ทำให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างขาดความไว้วางใจ เพราะโจทก์ไม่ชี้แจงให้ชัดเจน การรับดำเนินงานแก่หน่วยงานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับความลับทางการค้าของจำเลยที่ ๑ ซึ่งโจทก์ได้ล่วงรู้จากการทำงานกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ถือได้ว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรแจ้ง

ให้จำเลยที่ ๓ ทราบ จำเลยที่ ๑ จึงใช้สิทธิเลิกจ้างด้วยเหตุที่โจทก์ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และเป็นความผิดร้ายแรง โดยบันทึกข้อตกลงเลิกจ้างซึ่งโจทก์ทำไว้กับจำเลยที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ยังไม่มีผลใช้บังคับกรณีจึงไม่ใช่การเลิกจ้างซ้ำ จำเลยที่ ๑ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมเงินเพิ่ม ค่าขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่โจทก์ควรจะได้รับ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าขาดประโยชน์จากเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้างพร้อมดอกเบี้ย และออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์ หรือลงประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้างโจทก์แต่เป็นเพียงกรรมการคนหนึ่งของจำเลยที่ ๑ โจทก์เคยเล่าให้จำเลยที่ ๒ ฟังว่าโจทก์ได้รับการทาบทามจากหน่วยงานแห่งหนึ่ง ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอราคา หากสถาบันดังกล่าวสามารถประกวดราคางานโครงการได้ โจทก์อาจรับเป็นที่ปรึกษา โดยจะไม่ให้กระทบต่อการทำงานของจำเลยที่ ๑ แต่โจทก์ไม่เคยแจ้งรายละเอียดของงาน ระยะเวลาทำงาน และอัตราค่าตอบแทนให้จำเลยที่ ๒ ทราบ อีกทั้งที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๒ ทราบรายละเอียดทั้งหมดและได้อนุญาตแล้วนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นผู้เลิกจ้างหรือกลั่นแกล้งโจทก์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเช่นเดียวกับจำเลยที่ ๑ และออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์ หรือลงประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๑ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ออกใบผ่านงานให้แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๖๔๔,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑

โจทก์ฎีกาได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๑ รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด ประกอบกิจการผลิตให้บรรจุกระป๋องและเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการมีผู้มีอำนาจหนึ่งในจำนวน ๔ คน โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยตกลงจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน และให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อนการเลิกจ้างมีผล จำเลยที่ ๑ ทราบว่าโจทก์รับทำงานให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานโจทก์ปฏิเสธอ้างว่าความเป็นความลับ อีกทั้งโจทก์ยังชักชวนพนักงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นทีมงานของโจทก์โดยให้เปิดชีบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าจ้างจากบุคคลอื่น เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างพนักงานดังกล่าว

โดยไม่จ่ายค่าชดเชย วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีหนังสือบอกเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลทันที แม้ว่าบันทึกข้อตกลงการเลิกจ้างเดิม จะระบุให้มีผลเป็นการเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่เมื่อยังไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ย่อมมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ตามบันทึกข้อตกลงการเลิกจ้างโดยให้มีผลทันที เพราะการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีร้ายแรง จำเลยที่ ๑ ย่อมเลิกจ้างโจทก์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามฟ้อง หรือให้จำเลยที่ ๑ ลงประกาศขอโทษโจทก์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ไม่ถือว่าลูกจ้างไปทำงานกับสถานประกอบการอื่นเป็นความผิดเสมอไป การที่โจทก์ไปทำงานให้หน่วยงานแห่งหนึ่งในระหว่างที่โจทก์ยังเป็นลูกจ้างเป็นเพียงการผิดสัญญาจ้าง แต่ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม กรณีที่ร้ายแรงหรือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ขณะจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ โจทก์ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน แต่การที่จำเลยที่ ๑ ไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่ใช่การจงใจไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์จากเงินเดือนที่ควรจะได้รับ หรือให้จำเลยที่ ๑ ลงประกาศขอโทษโจทก์ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การเลิกจ้างเพราะโจทก์กระทำผิดสัญญาจ้างงาน มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ เป็นเพียงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ไม่จำต้องรับผิดต่อโจทก์ในฐานะส่วนตัว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมดอกเบี้ย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างงาน การเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และจำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างที่ทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ มีข้อความว่า “ลูกจ้างจะไม่รับจ้างทำงานให้กับบุคคลอื่นหรือกระทำการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการของบุคคลอื่นหรือเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลอื่นหรือดำเนินกิจการด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างก่อน” ข้อตกลงดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จำเลยที่ ๑ และโจทก์ต่างทำข้อตกลงด้วยความสมัครใจ ไม่ปรากฏว่าทำไปโดยสำคัญผิด ถูกกลฉ้อฉลหรือถูกข่มขู่ อีกทั้งเมื่อคำนึงถึงสถานะของโจทก์ที่ตกลงทำงานให้จำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร มีหน้าที่ควบคุมด้านการเงินของจำเลยที่ ๑ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนับว่าเป็นเงินจำนวนมาก การที่จำเลยที่ ๑ มีข้อตกลงห้ามโจทก์ไม่ให้รับทำงานให้แก่บุคคลอื่น และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลอื่น ในระหว่างทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจของจำเลยที่ ๑ นับว่ามีเหตุผลอันสมควร ทั้งข้อห้ามดังกล่าวมิได้กำหนดห้ามโดยเด็ดขาด หากการรับทำงาน

ให้แก่บุคคลอื่น หรือเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลอื่น ทำให้จำเลยที่ ๑ เกิดความเสียหายในการทำธุรกิจ โจทก์อาจขอและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยที่ ๑ จึงถือไม่ได้ว่าสัญญาจ้างในข้อนี้ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ดังนั้น ข้อตกลงในสัญญาจ้างานย่อมมีผลผูกพันบังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างและตกลงจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ แต่ระหว่างที่จะมีผลของการเลิกจ้าง โจทก์ตกลงรับทำงานโครงการให้แก่หน่วยงานแห่งหนึ่งโดยได้รับค่าตอบแทน โดยที่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โจทก์จึงเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาจ้างงาน ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ นั้น เห็นว่า การเลิกจ้างที่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ กับการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ เป็นคนละกรณีกัน การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ส่วนการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องฟังเป็นยุติว่า การเลิกจ้างจะต้องเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสมอไป การวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือไม่ หากมีอยู่จริง สาเหตุดังกล่าวนับได้ว่าสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ หากเหตุแห่งการเลิกจ้างมีอยู่จริงและสาเหตุนั้นสมควรและเพียงพอที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้ การเลิกจ้างก็ไม่ถือว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เมื่อข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ ได้ความว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ ทราบว่าโจทก์รับทำงานให้แก่บุคคลอื่น และให้โจทก์ชี้แจงรายละเอียดของงาน โจทก์กลับปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นความลับ ขณะเกิดเหตุโจทก์ทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูง การกระทำในลักษณะดังกล่าวย่อมมีเหตุทำให้จำเลยที่ ๑ ขาดความเชื่อถือไว้วางใจและระแวงสงสัยในการกระทำของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ยังพบว่าโจทก์ชักชวนพนักงานของจำเลยที่ ๑ ไปเป็นทีมงานของโจทก์ จึงเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างพนักงานดังกล่าวโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต่อมาจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุว่าโจทก์ทำงานและรับค่าจ้างกับสถานประกอบการอื่นและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ เหตุที่จำเลยที่ ๑ หยิบยกขึ้นเลิกจ้างโจทก์จึงมีอยู่จริง และสาเหตุดังกล่าวนับได้ว่าสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาว่าจำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ด้วยหรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๑ และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การเลิกจ้างไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น เมื่อจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ ๑ จึงมีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ย่อมต้องร่วมรับผิดในวงเงินดังกล่าวต่อโจทก์ด้วย สำหรับกรณีที่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นั้น แต่เนื่องจากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงของโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคล จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๒ ในส่วนของเงินค่าชดเชยและดอกเบี้ยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๖๔๔,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา